



PUTUSAN
Nomor 856 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

RIRIN HANDAYANI, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT 23, Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rabshody Roestam S.H., Advokat pada Rabshody Roestam S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Slamet Riyadi RT 26, RW 107, Kampung Bugis, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2022;
Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II;

L a w a n :

NURDIANA ALIAS DIAN CALISTA, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih, RT 009, RW 000, Kelurahan Desa Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marihot Gt. Sihombing, S.H., S.Th. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Pengacara Sahata Law Firm, berkantor di Jalan Ladang Dalam Nomor 21, RT 026, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2022;
Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tarakan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus menanggung akibat hukum dari padanya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan kepada Para Penggugat yakni:

Kerugian materiel dan immateriel:

1. Dengan mencatumkan tempat usaha Penggugat yaitu Rumah Makan Taliwang dalam unggahannya menyebabkan Penggugat banyak kehilangan relasi dan pelanggan serta kepercayaan dari pada relasi dagang bahkan hingga usaha Penggugat tersebut tutup total sehingga diperkirakan kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Kerugian immateriel yang tidak bisa ditaksir dengan besarnya biaya atau kerugian yang dialami karena menyangkut nama baik diri sendiri maupun keluarga namun apabila dinilai dengan uang maka tidak kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul disemua tingkat Peradilan perkara ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan penggugat *error in persona*;
- Objek gugatan Penggugat kepada Tergugat tidak jelas oleh karenanya gugatan "*obscur libel*";
- Gugatan Penggugat prematur/*dilatoria exceptie*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Tar, tanggal 27 Januari 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum pada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya kepada Penggugat yakni kerugian immateril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar semua dalam ongkos sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
5. Menolak petitum gugatan selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan Putusan Nomor 48/PDT/2022/PT SMR, tanggal 25 April 2022, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 44/Pdt.G/2021/ PN Tar tanggal 27 Januari 2022 yang dimohonkan banding pada amar putusan angka 3 (tiga) sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt/2023



1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pembanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum pada Terbanding semula Penggugat;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 11 Mei 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Tar, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 11 Mei 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Mei 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Tar yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

- Menerima Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terbanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 25 April 2022, Nomor 48/PDT/2022/PT.SMR yang dimohonkan kasasi tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 27 Januari 2022 Nomor 44/Pdt.G/2021/PN.Tar;
- Menghukum Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ke dalam ketiga tingkatan Pengadilan;

Dan/atau:

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang adil sesuai hukum dan kepatutan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 48/PDT/2022/PT.SMR, tanggal 27 Januari 2022 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN.Tar, tertanggal 25 April 2022 dengan;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Eksepsi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat;

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat beserta dengan alasan-alasannya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 2 Juni 2022 dan 7 Juni 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tarakan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena telah memposting kata-kata di *Facebook* dan *Whatsapp group* berupa kata-kata memalukan menyerang kehormatan dan nama baik Penggugat sehingga diketahui oleh khalayak umum, maka perbuatan Tergugat telah melanggar hak subjektif Penggugat yang merugikan Penggugat, maka tepat Tergugat dihukum untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat dan telah tepat dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu perbaikan amar *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dengan menambah amar dalam eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: **RIRIN HANDAYANI** dan Pemohon Kasasi II: **NURDIANA ALIAS DIAN CALISTA** tersebut harus ditolak, namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan *Judex Facti* harus diperbaiki dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **RIRIN HANDAYANI** dan Pemohon Kasasi II: **NURDIANA ALIAS DIAN CALISTA** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 48/PDT/2022/PT SMR, tanggal 25 April 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Tar, tanggal 27 Januari 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum pada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim anggota tersebut dan Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00+</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)